## Anlage 2 — Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO

zum Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung eines Home Energy Management Systems zwischen **Power Share FlexCo (**FN 688982 i), Berggasse 5, 1090 Wien und [Kunde]

---

### 1. Verantwortlicher

Power Share FlexCo, Berggasse 5, 1090 Wien, FN 688982 i

E-Mail: hello@power-share.io
Telefon: +43 660 794 32 91

### 2. Datenschutzbeauftragter

E-Mail: datenschutz@power-share.io

### 3. Welche Daten verarbeiten wir?

3.1 Stammdaten

| Datenkategorie | Beispiele |
|---|---|
| Identifikationsdaten | Vor- und Nachname, Kundennummer, Geburtsdatum |
| Kontaktdaten | Adresse, E-Mail, Telefonnummer |
| Vertragsdaten | Vertragsnummer, Vertragsbeginn, gewähltes Servicepaket |
| Anlagendaten | Zählpunktbezeichnung, PV-Anlagenleistung, Speicherkapazität, Wechselrichtertyp |

3.2 Energiedaten

| Datenkategorie | Beschreibung | Erhebungsintervall |
|---|---|---|
| Verbrauchsdaten | Strombezug aus dem Netz | Erfassung im 10s, Speicherung in 1-Minuten-Intervallen |
| Erzeugungsdaten | PV-Erzeugung | Erfassung im 10s, Speicherung in 1-Minuten-Intervallen |
| Einspeisedaten | Einspeisung ins Netz | Erfassung im 10s, Speicherung in 1-Minuten-Intervallen |
| Eigenverbrauch | Berechneter Eigenverbrauch | Erfassung im 10s, Speicherung in 1-Minuten-Intervallen |
| Speicherdaten | Ladezustand (SOC), Lade-/Entladezyklen | Kontinuierlich |
| Gerätesteuerdaten | Schaltbefehle an steuerbare Verbraucher | Ereignisbasiert |

3.3 Technische Betriebsdaten

| Datenkategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Gerätestatus | Online/Offline-Status, Firmware-Version, Fehlermeldungen |
| Verbindungsdaten | IP-Adresse (lokal), Verbindungsqualität, letzte Verbindungszeitpunkte |
| Nutzungsdaten App | Login-Zeitpunkte, genutzte Funktionen, Gerätetyp (Smartphone/Browser) |

## 4. Zwecke und Rechtsgrundlagen

Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO):

- Betrieb des HEMS, Monitoring, Optimierung, Support
- Flexibilitätssteuerung und Empfehlungen im Rahmen der EEG (nur so weit vom Kunden aktiviert)
- Energiegemeinschaft — Datenübermittlung an EEG
- Störungsbehebung — Fehleranalyse, Fernwartung
- Empfehlungsdienst — Analyse des Verbrauchsverhaltens zur Bereitstellung individueller Optimierungsempfehlungen

Vertragserfüllung Data Act (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm Art. 4 und 5 Verordnung (EU) 2023/2854):

- Datenzugangsrecht (Data Act) — Bereitstellung der vom HEMS generierten Nutzungsdaten an den Kunden sowie auf dessen Verlangen an Dritte

## 5. Empfänger und Weitergabe von Daten

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn dies für die Vertragserfüllung erforderlich ist, Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

| Empfänger | Zweck | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| **EVN AG** | Projektbetreuung | Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO |
| **EGON GmbH** | EEG-Plattform, Zuordnung und Datenvisualisierung | Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO |
| **Hetzner Online GmbH** | Hosting der Serviceplattform, Cloud-Infrastruktur | Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO |
| **Riddle & Code GmbH** | Technischer Betrieb und Weiterentwicklung des HEMS | Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO |
| **Vom Kunden benannte Dritte** | Datenportabilität auf Verlangen des Kunden (Art. 5 Data Act) | Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm Art. 5 Data Act |

| Empfänger | Zweck | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Optional bei Einwilligung der Zusendung von Informationen: | | |
| **EVN Energieservices GmbH** | Kontaktaufnahme zu Produkten und Dienstleistungen im Bereich Energie und energienahe Dienstleistungen | Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO |

Eine Übermittlung in Drittländer (außerhalb des EWR) findet grundsätzlich nicht statt. Sollte dies im Einzelfall erforderlich werden (z.B. Cloud-Infrastruktur), erfolgt die Übermittlung nur auf Basis eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder geeigneter Garantien (Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO).

## 6. Speicherdauer

Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß der wir Daten zu Ihrer Person, zu Drittpersonen, zu Ihren Geschäftsfällen und zu Ihrem Vertragsverhältnis über dessen Beendigung hinaus oder auch nach Erledigung Ihres Geschäftsfalls aufzubewahren haben, wie dies etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungsfristen der Fall ist. Wir bewahren Ihre Daten zudem so lange auf, wie die Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus unserem Vertrags- und Leistungsverhältnis mit Ihnen möglich ist bzw. wie es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gem. Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zulässig ist.

Im Detail gelten folgende Speicherfristen:

| **Datenkategorie** | **Speicherdauer** |
|---|---|
| Stamm- und Vertragsdaten | Vertragslaufzeit + 7 Jahre (gesetzliche Aufbewahrungspflicht BAO/UGB) |
| Energiedaten (personenbezogen) | Vertragslaufzeit + 3 Monate; danach Löschung oder Anonymisierung |
| Energiedaten (anonymisiert) | Unbefristet (kein Personenbezug) |
| Technische Betriebsdaten (Gerätestatus, Verbindungsdaten) | 12 Monate ab Erhebung, danach automatische Löschung |
| App-Nutzungsdaten | App-Nutzungsdaten \| 6 Monate ab Erhebung \| Zur Fehleranalyse und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit |
| Support-Anfragen | Vertragslaufzeit + 3 Jahre (allgemeine Verjährungsfrist gem. § 1489 ABGB) |

## 7. Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht auf:

| Recht | Beschreibung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| **Auskunft** | Bestätigung ob und welche Daten verarbeitet werden, Kopie der Daten | Art. 15 DSGVO |
| **Berichtigung** | Korrektur unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger Daten | Art. 16 DSGVO |
| **Löschung** | Löschung Ihrer Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht | Art. 17 DSGVO |
| **Einschränkung** | Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Voraussetzungen | Art. 18 DSGVO |
| **Datenübertragbarkeit** | Erhalt Ihrer Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format | Art. 20 DSGVO |
| **Widerspruch** | Widerspruch gegen Verarbeitung auf Basis berechtigter Interessen | Art. 21 DSGVO |
| **Widerruf der Einwilligung** | Jederzeit möglich, ohne Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung | Art. 7 Abs. 3 DSGVO |

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten oder per E-Mail an datenschutz@power-share.io.

## 8. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen:

**Österreichische Datenschutzbehörde** Barichgasse 40–42 1030 Wien E-Mail: dsb@dsb.gv.at Website: www.dsb.gv.at

## 9. Automatisierte Entscheidungsfindung

Wir nutzen keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO zur Herbeiführung von Entscheidungen über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung.

Die technischen Steuerungsentscheidungen des HEMS (z.B. Lade-/Entladesteuerung) betreffen ausschließlich den Anlagenbetrieb und können vom Kunden jederzeit über die App angepasst oder deaktiviert werden.

## 10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der unter Punkt 3.1 genannten Stammdaten ist für den Vertragsabschluss erforderlich. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht geschlossen und der Service nicht erbracht werden.

Die Erfassung der Energiedaten (Punkt 3.2) und technischen Betriebsdaten (Punkt 3.3) erfolgt automatisch durch die Geräte und ist für die Funktionalität des HEMS zwingend notwendig. Eine Nutzung des HEMS ohne Datenerfassung ist technisch nicht möglich.

---

*Stand: 20.10.2026*